

LEI N. 7.716/1989

A Lei n. 7.716/1989 dispõe sobre crimes de racismo, de preconceito e por discriminação. Essa lei está presente em muitos concursos, não só de carreiras policiais, mas também em muitos concursos relacionados à área de igualdade racial.

A lei toca esses dois pontos, pois, de um lado, exige que o policial tenha uma atuação pautada no conhecimento dessa legislação, quando ele for atuar. Do outro lado, temos também os profissionais que atuam na área mais social, como assistente social, por exemplo, que também precisam ter um conhecimento dessa legislação, mas com outro viés que não para uma atuação repressiva, mas para uma atuação de caráter mais preventivo.

Constituição Federal de 1988

Art. 5º [...]

XLII – a prática do racismo constitui crime **inafiançável** e **imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

ATENÇÃO

Não confunda crime **hediondo equiparado a hediondo** e crime de **racismo**.

Os crimes **hediondos equiparados a hediondos** são os três “Ts”:

- **T**ráfico;
- **T**errorismo; e
- **T**ortura.

Esses crimes, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Já em relação ao crime de **racismo**, a lei não dispõe sobre ser insuscetível de graça ou anistia, mas dispõe a sobre sua imprescritibilidade.



5m

Âmbito de Aplicação

A lei abrange como crimes de racismo os crimes resultantes de:

- **P**rocedência Nacional
- **R**eligião

ANOTAÇÕES

- Raça
- Etnia
- Cor

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Portanto, não é só raça e cor, mas também etnia, como discriminação contra tribos indígenas, por exemplo: discriminação contra certas religiões e discriminação de procedência nacional, que é a discriminação às procedências oriundas dentro do Brasil, como discriminação com nordestino, ou seja, dentro do próprio país. Mas há uma outra doutrina que dispõe ser crimes de procedência nacional não só a discriminação dentro do país, mas também as que têm relação com xenofobia, por exemplo, que é o preconceito com quem vem de outro país.

Âmbito de Aplicação

Quinta-feira, 13 de junho de 2019

STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa



O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, de relatoria do ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção (MI) 4733, relatado pelo ministro Edson Fachin, foi concluído na tarde desta quinta-feira (13).

Por maioria, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos

integrantes da comunidade LGBT. Os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989) até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. Nesse ponto, ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por entenderem que a conduta só pode ser punida mediante lei aprovada pelo Legislativo. O ministro Marco Aurélio não reconhecia a mora.

ANOTAÇÕES



10m

O STF considerou que racismo por homofobia e transfobia é um racismo de cunho social e decidiu que quem discrimina por motivo de homofobia e transfobia vai responder por crimes da Lei n. 7.716/1989, até que se crie uma legislação específica.

- **P**rocedência Nacional
- **R**eligião
- **R**aça
- **E**tnia
- **C**or
- +
- **H**omofobia
- **T**ransfobia

ATENÇÃO

Não confunda **injúria racial** com os crimes de **racismo** por motivo de cor ou de raça.



15m

No racismo, não se atinge a honra subjetiva de uma pessoa (injúria racial), mas se atinge toda uma raça, toda uma etnia, toda uma população que representa uma procedência nacional, por exemplo.

Portanto, o racismo tem um foco muito mais abrangente, além de ter tipos penais mais específicos.



20m

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, **devidamente habilitado**, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

Pena – reclusão de dois a cinco anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a **promoção funcional**.

Art. 4º Negar ou obstar emprego **em empresa privada**. Pena: reclusão de dois a cinco anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação **de raça ou de cor** ou práticas resultantes do preconceito de **descendência ou origem nacional ou étnica: (Obs.: e religião?!)**

I – deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II – impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;

III – proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.



25m

ANOTAÇÕES

Preconceito de **descendência** tem relação com o tronco familiar.

Quando for por motivo de religião, a doutrina dispõe que o art. 20 deve ser considerado.

§ 2º Ficarà sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego **cujas atividades não justifiquem essas exigências**.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
